काठमाडौं जिल्ला अदालत

को राय किताब

आ.व. २० /

सि.नं.	मुद्दा नं./ रजिष्ट्रेशन नं./मिति	वादी/प्रतिवादीको नाम, थर	मुद्दा	फाँटवाला	फैसला किसिम	फैसला मिति
११४.	०८१-C१-२२५६ २०८१/०७/१२	मिङ्मा लक्पा शेर्पाको जाहेरीले नेपाल सरकार वि. प्रेम घिमिरे	बैंकिङ्ग कसूर	१५	आंशिक अभियोगदावी पुग्ने	२०८३/०७/१ रोज ५

छोटकरी राय तथा न्यायाधीशको दस्तखत र पक्षहरुको सहीछाप	कैफियत
यसमा मिसिल संलग्न कागज प्रमाण र सक्कल चेक लिखतबाट — प्रतिवादीले आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभएको अवस्थामा चेक काटी जाहेरवाला मिङ्मा लक्पा शेर्पालाई दिई बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन,२०६४ को तत्कालिन दफा ३(ग) ले निषेधित कसूर गरेको ठहर्छ। सो ठहरेकोले प्रतिवादी प्रेम घिमिरेलाई सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम बिगो रू. — १,०३,२९६।- (एक लाख तिन हजार दुई सय छयानब्बे रूपैयाँ) कायम गरी प्रतिवादीबाट जाहेरवालालाई सो बिगो भराइ दिने ठहर्छ। साथै बिगोको पाँच प्रतिशतले हुने रू. ५१६४।८० (पाँच हजार एक सय चौंसट्ठी रूपयाँ ~~छ~~ असी पैसा) [जरिवानाको हकमा हालको परिवर्तित — दफा १५(१क) बमोजिम आकर्षित हुने] जरिवाना हुने ठहर्छ। साथै — प्रतिवादीलाई तत्कालिन दफा १५(१) बमोजिम दिन १ (एक) कैद हुने ठहर्छ। साथै अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम — प्रतिवादीबाट पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्कसमेत ~~दिल~~ भराइ दिने ठहर्छ। प्रतिवादीलाई बिगो बमोजिम जरिवाना गरिपाउँ भन्ने हदसम्म — वादी नेपाल सरकारको अभियोगदावी पुग्न सक्दैन। २०८३/०७/१२	